



תב/ 230/08

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

1

התובע: לאון אסייג 068689777
רח' רמב"ם 58 ראשון לציון

- נ ג ד -

הנתבעים: בר יצחק ת.ז. 51608099
בר סוזי ת.ז. 55299382
רח' רמב"ם 58 ראשון לציון

פסק דין

1. התובע, הינו בעל דירה, תת חלקה 8, בבית המשותף ברח' רמב"ם 58 ראש"צ הרשום על הנכס הידוע כחלקה 364 בגוש 3930. הבית המשותף נרשם ככזה בשנת 1995.
לדירת התובע צמודה חניה המסומנת באות יד' בשטח 28.30 מ"ר בתשריט הבית המשותף. חניית התובע היא החניה הצפונית ביותר בחצר הבית המשותף והיא משתרעת מכיוון מערב למזרח. מדובר בחניה כפולה.
הנתבעים, הינם הבעלים של דירה, תת חלקה 13, לה הוצמדו בתשריט הבית המשותף חניה המסומנת בתשריט באות יב' בשטח 17.04 מ"ר וחניה המסומנת באות יג' בשטח 27.30 מ"ר, אף חניה יג' הינה חניה כפולה. והיא נמצאת דרומית לחנייה הכפולה של התובע.
בכתב התביעה טוען התובע כי "הנתבעים מחנים את רכבם במשטח החניה המשותף המשמש גם רכוש גישה ומעברים ותופסים חזקה וחניות בניגוד לחוק" ובכך גורמים להפרעה לשאר בעלי הדירות, מבוקש כי אתן צו מניעה כנגד הנתבעים האוסר עליהם לחנות רכבם במקום שאינו מיועד לכך.
התביעה הוגשה בתאריך 15/12/08.
2. הנתבע הגיש כתב הגנה וטען את הטענות הבאות:
א. החניה נעשית בחלק משביל הכניסה אל החנייה שבבעלות הנתבעים



תב/ 230/08

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

2

- ב. מדובר בתביעה קנטרנית שכל מטרתה להציק לנתבע.
- ג. בעלי הדירות האחרים אינם מתנגדים לשימוש שעושים הנתבעים.
- ד. בשל מצוקת חניה באיזור מבוצעת החניה
3. בבית המשותף 13 דירות. לכל הדירות, הוצמדו חניות. הבית נרשם כבית משותף בשנת 1995 בפנקסי המקרקעין (תיק ב"מ 525/95 שטר 31687/95).
4. שמעתי את הצדדים בדיון שהתקיים ביום 16/2/2009. התובע הציג בפני תמונות מהם עולה כי מאחורי חניה **יב'** שבבעלות הנתבע קיים שטח פנוי המהווה "נישה" בין חניה **יג** של הנתבע ובין חניה **יא** שאינה שייכת לאיש מן הצדדים שבה נוהגים הנתבעים או מי מטעמם להעמיד רכב נוסף. במצב זה טוען התובע כי בבואו לצאת מחנייתו **יד'** וכחלק מהתמרון שהוא נאלץ לעשות, חניה במיקום זה זו מונעת ממנו אפשרות נוחה לתמרון. עיקר טענתו של התובע היא כי האופן שבו הנתבעים או מי מטעמם מחנים רכב נוסף מעבר לקו התוחם את תחום החניה הצמודה שלהם **יב** יוצר את הבעיה. התמונות הציגו את המצב באופן ברור ולכן לא מצאתי צורך בעריכת ביקור במקום.
5. מהי חניה צמודה? החניה הצמודה היא שטח קרקע שייעודו לחניה שהוצא מן הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 55 לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 והוצמד לדירה. הגדרת הצמודה זו כולל בתוכה גם את נושא הייעוד. לצורך בדיקת משמעות הייעוד יש לפנות לחוק התכנון והבניה שם קיימות הגדרה למונח "מקום חניה".
- סעיף 158 א' (1) לחוק התכנון והבניה מוגדר "מקום חניה" - שטח המיועד לחניית כלי רכב הכולל את שטח החניה ואת שטח התימרון לכניסה וליציאה של כלי רכב.



בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג - 1983 נקבעו בתוספת הוראות לענין מקומות חניה כל עוד לא נקבעה תוכנית מתאר. שם מוגדר מקום חניה - כשטח המיועד לחניית כלי רכב אחד. מהאמור לעיל עולה כי מן הבחינה התכנונית לא די במקום החניה גופו אלא יש לקחת בחשבון גם את שטחי התימרון ועל כן מובא ענין זה בחשבון בעת שמתוכננות החניות בבית המשותף ולא ניתן לומר כי ניתן לעמוד בשטחי הרכוש המשותף שלא הוגדו כחניות באופן מובן מאליו.

6. האם השימוש שהנתבע עושה בשטח הוא שימוש סביר -

כל בעל דירה רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ובלבד שאין הוא גורר אי נוחות או נזק לאחר או מונע שימוש של אחרים ברכוש המשותף. מדובר בבנין חדש אשר תוכנן בצורה המתייחסת לדרישת חניות לכל הדירות. לו ניתן היה להשתמש בשטחים נוספים לצרכי חניה סביר כי הקבלן היה מייעד שטחים אלו לשימוש כאמור.

ברור כי שימוש בשטח המהווה רכוש משותף באופן המונע או מקשה על בעל דירה אחרת את השימוש בחנייתו אינה מהווה שימוש סביר. הנתבע טוען כי ממילא העמדת רכב בחניה יא', אשר אינה שייכת לאיש מן הצדדים, ואשר מוגבלת בתחום עמודים עולה על טווח ההעמדה של הרכב בנישה. וכן כי אף העמדת שני רכבים בחניה הכפולה משתרעת מעבר לתחום הרכב החונה בשטח הנוסף. עובדה זו אינה רלבנטית מאחר וכאמור התכנון, שנבחן על ידי רשות התכנון אושר ככזה.

7. משקלה של הסכמת בעלי הדירות האחרים -

הנתבע הציג בפני מכתב עליו הוא טוען כי חתמו בעלי דירות שונים התומך בטענת הנתבעים. אכן הצגת התביעה כתביעה המפריעה לשאר בעלי הדירות אינה מדויקת. התובע לא הוכיח כי אכן קיימת הפרעה לבעלי הדירות האחרים. אך בהיותו התובע די בהפרעה הנגרמת לו. השקול המרכזי בעיני הוא



תב/ 230/08

בפני המפקחת על רישום המקרקעין

ברחובות

4

אכן מידת ההפרעה ואופן השימוש. בפועל הנתבע עושה שימוש ייחודי תוך תפישת חזקה בחלק מהמגרש המהווה רכוש משותף, שימוש כאמור ניתן לעשות רק בהסכמת כל בעלי הדירות. ובודאי דרושה הסכמתו של בעל דירה הנפגע מן השימוש האמור.

8. נוכח כל האמור לעיל אני מקבלת את התביעה.
ניתן בזה צו האוסר על הנתבע לחנות את חנייתו בשטח הרכוש המשותף המצוי בסמוך לחנייתו הצמודה ובכל שטח של הרכוש המשותף בבית המשותף אלא אם ניתנה לגביו הסכמת כל בעלי הדירות.

אני מחייבת את הנתבע לשלם לנתבע סך של 750 ₪ בגין אגרת התביעה ואבדן זמנו. הסך הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

9. למעלה מן הצורך אציין כי בדיון העלו הצדדים הצעות לגבי הרחבת שטחי החניה על חשבון הרכוש המשותף באופן שאולי יפתור את הבעיה של התמרון. כל החלטה כאמור מחייבת דיון באסיפת דיירים וקבלת הסכמת כל בעלי הדירות ויתכן אף את הסכמת רשות התכנון העירונית ועל כן נושא זה צריך להבחן בנפרד.

ניתן בהעדר הצדדים 25 פברואר 2009 וישלח להם בדואר רשום.

תמר פריאנטה

מפקחת על רישום המקרקעין

רחובות